

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יעקב אשר
משה גפני
אורי מקלב

פ/25/521

הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון – הנחה בארנונה בעד בן משפחה נכה), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 12 בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג–1992¹, בסעיף 12, אחרי סעיף קטן (ו) יבוא :

"(ז) על אף האמור בכל דין, בן או בת של מחזיק בנכס, לרבות ילד במשפחת אומנה, שזכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע–2010², או שהוא מעל גיל 18 ומשתלמת בעדו ובשל נכותו גמלה על ידי המוסד לביטוח לאומי, תינתן בעדו למחזיק בנכס הנחה בארנונה בשיעור של 33% ; הנחה לפי סעיף קטן זה תינתן בעד כל אחד מן המתגוררים בנכס הזכאי לה, ובלבד ששיעורה לא יעלה על 90% ; לעניין סעיף קטן זה, "משפחת אומנה" – משפחה שאישר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כמשפחת אומנה לצורך סעיף זה."

דברי הסבר

בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג–1992, נקבעו הוראות לעניין הנחה בארנונה.

בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג–1993, נקבע כי תינתן הנחה עבור בן או בת (להלן – בן) נכה של מחזיק בנכס לרבות ילד במשפחת אומנה. ואולם, נקבע כי הזכאות תהיה תקפה רק אם השתלמה גמלת ילד נכה בטרם בנו של המחזיק הגיע לגיל 18. תנאי זה מפלה בין בן נכה שהפך נכה בטרם הגיעו לגיל 18 לבין בן שהפך נכה לאחר הגיעו לגיל 18, או אף אם הפך נכה לפני הגיעו לגיל 18, אך לא השתלמה בעדו גמלת ילד נכה מכל סיבה שהיא.

כמו כן, נקבע כי שיעור ההנחה הוא עד 33% וניתן בעד מחזיק בנכס שיש לו בן נכה אחד או יותר. יצוין,

¹ ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

² ק"ת התש"ע, עמ' 810.

כי אם מתגורר בבית יותר מנכה אחד, ההוצאות של המחזיק בנכס בגין הנכות הן גבוהות יותר וראוי כי שיעור ההנחה יגדל בהתאם.

על כן, בהצעת חוק זו, מוצע לקבוע כי תינתן הנחה בארנונה בעד בן נכה של מחזיק בנכס שמשתלמת בעדו גמלה על ידי המוסד לביטוח לאומי. כמו כן, מוצע לקבוע כי ההנחה תינתן בעד כל בן נכה בנפרד וכי שיעור ההנחה המצטבר לא יעלה על 90%.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/4297 ; פ/3927/24).

הצעת החוק זהה לפ/3927/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)